



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2018/PN SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramadani Wicaksana
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum UKA Gang III No. 02 RT01/RW 02, Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ramadani Wicaksana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ini sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 113/Pid.B/2018/PN SBY tanggal 16 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2018/PN SBY tanggal 17 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadani Wicaksana terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan di suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramadani Wicaksana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. L-4368-WX dikembalikan kepada saksi (korban) Suwaryo;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar diberi keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa ia terdakwa RAMADANI WICAKSANA pada hari Selasa Tanggal 14 Maret 2017, sekitar jam 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi SUWARYO yang terletak di Klakahrejo Gang Sekolahan No. 25, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada waktu tersebut di atas terdakwa datang ke rumah saksi SUWARYO selanjutnya terdakwa melihat keadaan sekitar untuk memastikan bahwa keadaan sekitar rumah saksi SUWARYO pada saat itu sedang sepi, kemudian setelah terdakwa selesai memastikan keadaan di sekitar rumah saksi SUWARYO sudah aman, terdakwa memasukkan tangannya pada lubang yang terletak dekat pintu rumah kemudian menggeser kunci slot pintu sehingga pintu rumah dapat dibuka, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat saksi SUWARYO dan istrinya sedang tidur, kemudian terdakwa bergegas mengambil kunci sepeda motor jenis HONDA VARIO 150 warna hitam Tahun 2015 dengan nomor polisi L 4368 WX, nomor mesin KF11E1033027, nomor rangka MH1KF1112FK031889 dengan STNK dan BPKB atas nama SITI ZUBAIDAH Alamat Klakahrejo Gang Sekolah No. 25B, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya milik saksi SUWARYO yang selanjutnya disebut dengan HONDA VARIO yang pada saat itu diletakkan di atas kulkas, selanjutnya terdakwa menuju sepeda motor HONDA VARIO milik saksi SUWARYO yang terparkir di lorong rumah saksi SUWARYO sambil membawa kunci yang sebelumnya diambil dari atas kulkas dan terdakwa langsung membuka kunci sepeda motor kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut secara perlahan-lahan ke luar rumah saksi SUWARYO, setelah terdakwa berada di luar rumah saksi SUWARYO, kemudian terdakwa bergegas mengendarai sepeda motor tersebut menjauhi rumah saksi SUWARYO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUWARYO mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP .

Subsida

----- Bahwa ia terdakwa RAMADANI WICAKSANA pada hari Selasa Tanggal 14 Maret 2017, sekitar jam 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi SUWARYO yang terletak di Klakahrejo Gang Sekolah No. 25, Kecamatan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benowo, Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada waktu tersebut di atas terdakwa datang ke rumah saksi SUWARYO selanjutnya terdakwa melihat keadaan sekitar untuk memastikan bahwa keadaan sekitar rumah saksi SUWARYO pada saat itu sedang sepi, kemudian setelah terdakwa selesai memastikan keadaan di sekitar rumah saksi SUWARYO sudah aman, terdakwa memasukkan tangannya pada lubang yang terletak dekat pintu rumah kemudian menggeser kunci slot pintu sehingga pintu rumah dapat dibuka, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat saksi SUWARYO dan istrinya sedang tidur, kemudian terdakwa bergegas mengambil kunci sepeda motor jenis HONDA VARIO 150 warna hitam Tahun 2015 dengan nomor polisi L 4368 WX, nomor mesin KF11E1033027, nomor rangka MH1KF1112FK031889 dengan STNK dan BPKB atas nama SITI ZUBAIDAH Alamat Klakahrejo Gang Sekolahan No. 25B, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya milik saksi SUWARYO yang selanjutnya disebut dengan HONDA VARIO yang pada saat itu diletakkan di atas kulkas, selanjutnya terdakwa menuju sepeda motor HONDA VARIO milik saksi SUWARYO yang terparkir di lorong rumah saksi SUWARYO sambil membawa kunci yang sebelumnya diambil dari atas kulkas dan terdakwa langsung membuka kunci sepeda motor kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut secara perlahan-lahan ke luar rumah saksi SUWARYO, setelah terdakwa berada di luar rumah saksi SUWARYO, kemudian terdakwa bergegas mengendarai sepeda motor tersebut menjauhi rumah saksi SUWARYO.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUWARYO mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suwaryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah adanya pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa sebuah sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Tahun 2015 dengan No.Pol. L-4368-WX dengan STNK dan BPKB atas nama Siti Zubaidah;
- Bahwa kejadian pengambilan sebuah sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Tahun 2015 tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 wb di dalam rumah saksi Klakahrejo Gang Sekolahan No. 25 Kecamatan Benowo Kota Surabaya ;
- Bahwa sebelumnya sebuah sepeda motor tersebut ditaruh di dalam rumah dan kuncinya ada diatas kulkas ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sebuah sepeda motornya diambil Terdakwa karena kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polsek Benowo Surabaya ;
- Bahwa pengambilan sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil sepeda motor tersebut yang ditaruh dilorong dalam rumah serta kuncinya diatas kulkas selanjutnya dikeluarkan secara pelan-pelan keluar rumah ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin pemiliknya yaitu saksi;
- Bahwa atas kejadian pengambilan sepeda motor saksi mengalami kerugian sekitar 18.000.000,- ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi Azar Badowi Als Anjar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah adanya pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa sebuah sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Tahun 2015 dengan No.Pol. L-4368-WX dengan STNK dan BPKB atas nama Siti Zubaidah;
- Bahwa kejadian pengambilan sebuah sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Tahun 2015 tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 wb di dalam rumah saksi Suwaryo Klakahrejo Gang Sekolahan No. 25 Kecamatan Benowo Kota Surabaya ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sebuah sepeda motor tersebut ditaruh di dalam rumah saksi Suwaryo ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sebuah sepeda motornya diambil Terdakwa karena saat malam itu saksi dan Ruwanto sedang jaga kampung melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kencang, akan tetapi mengingat Terdakwa adalah teman saksi Suwaryo saksi tidak berpikiran kalau Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin ;
- Bahwa keesokan harinya saksi baru mendengar kabar kalau saksi Suwaryo kehilangan sepeda motornya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin pemiliknya yaitu saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pengambilan barang berupa sebuah sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Tahun 2015 dengan No.Pol. L-4368-WX ;
- Bahwa sebuah sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Tahun 2015 dengan No.Pol. L-4368-WX tersebut dilakukan oleh Terdakwa seorang diri ;
- Bahwa kejadian pengambilan sebuah sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Tahun 2015 dengan No.Pol. L-4368-WX tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 wb di dalam rumah Suwaryo Klakahrejo Gang Sekolahan No. 25 Kecamatan Benowo Kota Surabaya ;
- Bahwa pengambilan sebuah sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Tahun 2015 dengan No.Pol. L-4368-WX tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memasukkan tangannya pada lubang yang terletak di dekat pintu rumah kemudian menggeser kunci slot pintu sehingga rumah dapat dibuka, setelah itu Terdakwa masuk dan bergegas mengambil kunci sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam Tahun 2015 dengan No.Pol. L-4368-WX milik saksi korban yang pada saat itu diletakkan di atas kulkas, selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motor tersebut yang terparkir di lorong rumah saksi korban sambil membawa kunci dari atas kulkas dan Terdakwa langsung membuka kunci sepeda motor kemudian mengeluarkannya secara perlahan-lahan ke luar rumah saksi korban ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan sebuah sepeda motor Honda Vario tersebut tidak ada ijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pengambilan barang berupa sebuah sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam Tahun 2015 dengan No.Pol. L-4368-WX milik saksi korban seorang diri pada Selasa, tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 wb di dalam rumah Suwaryo Klakahrejo Gang Sekolah No. 25 Kecamatan Benowo Kota Surabaya ;
- Bahwa pengambilan sebuah sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam Tahun 2015 dengan No.Pol. L-4368-WX tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memasukkan tangannya pada lubang yang terletak di dekat pintu rumah kemudian menggeser kunci slot pintu sehingga rumah dapat dibuka, setelah itu Terdakwa masuk dan bergegas mengambil kunci sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam Tahun 2015 dengan No.Pol. L-4368-WX milik saksi korban yang pada saat itu diletakkan di atas kulkas, selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motor tersebut yang terparkir di lorong rumah saksi korban sambil membawa kunci dari atas kulkas dan Terdakwa langsung membuka kunci sepeda motor kemudian mengeluarkannya secara perlahan-lahan ke luar rumah saksi korban ;
- Bahwa pengambilan sebuah sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam Tahun 2015 dengan No.Pol. L-4368-WX tersebut tidak ada ijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah ;
6. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai para terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai para terdakwa di persidangan adalah Terdakwa Ramadani Wicaksana dan pada permulaan persidangan, ketika Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa, adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum maupun identitas Terdakwa dalam berita acara penyidikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai yang artinya waktu pengambilan barang dilakukan barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah semua benda yang berwujud, sebuah sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam Tahun 2015 dengan No.Pol. L-4368-WX dan benda yang tak berwujud lainnya, dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 wb di dalam rumah Suwaryo Klakahrejo Gang Sekolah No. 25 Kecamatan Benowo Kota Surabaya Terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam Tahun 2015 dengan No.Pol. L-4368-WX tersebut dilakukan dengan cara saat pengambilan sebuah sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam Tahun 2015 dengan No.Pol. L-4368-WX tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memasukkan tangannya pada lubang yang terletak di dekat pintu rumah kemudian menggeser kunci slot pintu sehingga rumah dapat dibuka, setelah itu Terdakwa masuk dan bergegas mengambil kunci sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam Tahun 2015 dengan No.Pol. L-4368-WX milik saksi korban yang pada saat itu diletakkan di atas kulkas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motor tersebut yang terparkir di lorong rumah saksi korban sambil membawa kunci dari atas kulkas dan Terdakwa langsung membuka kunci sepeda motor kemudian mengeluarkannya secara perlahan-lahan ke luar rumah saksi korban ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 wb di dalam rumah Suwaryo Klakahrejo Gang Sekolahan No. 25 Kecamatan Benowo Kota Surabaya Terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam Tahun 2015 dengan No.Pol. L-4368-WX tersebut dilakukan dengan cara saat pengambilan sebuah sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam Tahun 2015 dengan No.Pol. L-4368-WX tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memasukkan tangannya pada lubang yang terletak di dekat pintu rumah kemudian menggeser kunci slot pintu sehingga rumah dapat dibuka, setelah itu Terdakwa masuk dan bergegas mengambil kunci sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam Tahun 2015 dengan No.Pol. L-4368-WX milik saksi korban yang pada saat itu diletakkan di atas kulkas, selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motor tersebut yang terparkir di lorong rumah saksi korban sambil membawa kunci dari atas kulkas dan Terdakwa langsung membuka kunci sepeda motor kemudian mengeluarkannya secara perlahan-lahan ke luar rumah saksi korban dan pengambilan sebuah sepeda motor tersebut tidak ada ijin pemiliknya yaitu saksi Suwaryo ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 wb di dalam rumah Suwaryo Klakahrejo Gang Sekolahan No. 25 Kecamatan Benowo Kota Surabaya Terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam Tahun 2015 dengan No.Pol. L-4368-WX tersebut dilakukan dengan cara saat pengambilan sebuah sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam Tahun 2015 dengan No.Pol. L-4368-WX tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memasukkan tangannya pada lubang yang terletak di dekat pintu rumah kemudian menggeser kunci slot pintu sehingga rumah dapat dibuka, setelah itu Terdakwa masuk dan bergegas

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kunci sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam Tahun 2015 dengan No.Pol. L-4368-WX milik saksi korban yang pada saat itu diletakkan di atas kulkas, selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motor tersebut yang terparkir di lorong rumah saksi korban sambil membawa kunci dari atas kulkas dan Terdakwa langsung membuka kunci sepeda motor kemudian mengeluarkannya secara perlahan-lahan ke luar rumah saksi korban dan pengambilan sebuah sepeda motor tersebut tidak ada ijin pemiliknya yaitu saksi Suwaryo ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5 Dilakukan Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah :

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 wb di dalam rumah Suwaryo Klakahrejo Gang Sekolah No. 25 Kecamatan Benowo Kota Surabaya Terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam Tahun 2015 dengan No.Pol. L-4368-WX tersebut dilakukan dengan cara saat pengambilan sebuah sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam Tahun 2015 dengan No.Pol. L-4368-WX tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memasukkan tangannya pada lubang yang terletak di dekat pintu rumah kemudian menggeser kunci slot pintu sehingga rumah dapat dibuka, setelah itu Terdakwa masuk dan bergegas mengambil kunci sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam Tahun 2015 dengan No.Pol. L-4368-WX milik saksi korban yang pada saat itu diletakkan di atas kulkas, selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motor tersebut yang terparkir di lorong rumah saksi korban sambil membawa kunci dari atas kulkas dan Terdakwa langsung membuka kunci sepeda motor kemudian mengeluarkannya secara perlahan-lahan ke luar rumah saksi korban dan pengambilan sebuah sepeda motor tersebut tidak ada ijin pemiliknya yaitu saksi Suwaryo ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.6 Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak adalah pengambilan barang tanpa ijin tersebut dilakukan oleh seseorang dengan betul-betul masuk dedalam rumah atau pekarangan yang ada rumahnya sehingga pengambilan barang tanpa ijin dilakukan ditempat tersebut, bukan diluar dari area pekarangan rumah ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 wb di dalam rumah Suwaryo Klakahrejo Gang Sekolahan No. 25 Kecamatan Benowo Kota Surabaya Terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam Tahun 2015 dengan No.Pol. L-4368-WX tersebut dilakukan dengan cara saat pengambilan sebuah sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam Tahun 2015 dengan No.Pol. L-4368-WX tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memasukkan tangannya pada lubang yang terletak di dekat pintu rumah kemudian menggeser kunci slot pintu sehingga rumah dapat dibuka, setelah itu Terdakwa masuk dan bergegas mengambil kunci sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam Tahun 2015 dengan No.Pol. L-4368-WX milik saksi korban yang pada saat itu diletakkan di atas kulkas, selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motor tersebut yang terparkir di lorong rumah saksi korban sambil membawa kunci dari atas kulkas dan Terdakwa langsung membuka kunci sepeda motor kemudian mengeluarkannya secara perlahan-lahan ke luar rumah saksi korban dan pengambilan sebuah sepeda motor tersebut tidak ada ijin pemiliknya yaitu saksi Suwaryo ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, oleh karena itu dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut undang-undang, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadani Wicaksana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. L-4368-WX dikembalikan kepada saksi (korban) Suwaryo ;
 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2018, oleh kami, Agus Hamzah, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Isjuaedi, SH.,MH. dan Sifa'urosidin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irawan Djatmiko, SH.,MH.

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh I Gede

Willy Pramana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan

Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isjuaedi, S.H.,M.H.

Agus Hamzah, S.H.,M.H.

Sifa'urosidin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Irawan Djatmiko, S.H.,M.H.